

1501020-40.2022.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CRISTINA ESCHER

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de fls. 42/48, bem como incorreu em furto duplamente qualificado, de modo que uma das qualificadoras atua como circunstância judicial desfavorável. Aumento, pois, sua pena em 2/3 e chego a 3 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, pela multireincidência específica, aumento a pena em 2/3, resultando 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Ainda nesta fase, diminuo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

2ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501020-40.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501020-40.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117822/2022 - DEL.SEC.BOTUCATU, 24667214 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2117822 - 01º D.P. BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ CARLOS FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CRISTINA ESCHER

Vistos.

LUIZ CARLOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, II (escalada), c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 1º de maio de 2022, por volta das 22h59min., na Rua Amando de Barros, n.º 2067, Centro, nesta Cidade e Comarca, mediante escalada, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Acelera Motos, representado por Cristiana Martins de Araújo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida (fls. 90/91). O réu foi citado (fl. 133) e apresentou resposta à acusação (fls. 137/138). Ratifico ao recebimento da denúncia às fls. 149/150.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado.

O Ministério Público, por meio de memoriais orais, requereu a procedência do pedido formulado na denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu diante do princípio da insignificância. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, do regime aberto ou semiaberto (fls. 187/189). É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls.32/34), laudo pericial do local dos fatos de fls. 116/123 e prova oral produzida em juízo.

A autoria infracional está, igualmente, caracterizada.

A testemunha Paulo Henrique Rezende, GCM, disse que estavam em serviço, juntamente como GCM Castilho. Em patrulhamento receberam a informação de que um indivíduo estava entrando no local pela janela. Se deslocaram até o local e a janela estava aberta, arrombada. Em contato com a proprietária, esta compareceu ao local e abriu o estabelecimento e localizaram o réu em seu interior, no almoxarifado, no setor de peças. Ele foi detido e encaminhado ao DP. O réu não se manifestou quanto aos fatos. Foi constatada a escalada do muro e o rompimento de obstáculo, o arrombamento da janela. Havia peças separadas. O réu efetivamente forçou a entrada pela janela.

O GCM Castilho depôs no mesmo sentido de seu colega de farda Rezende, acrescentando que foram acionados por um cidadão de que havia um elemento adentrando ao local dos fatos pela janela. Fizeram contato com a proprietária, ela abriu a loja e o réu fora detido e preso no interior do estabelecimento. Ele já havia separado maquininhas, moedas, peças de motos. Estava tudo na bolsa do réu. Ele estava separando outras peça para levá-las.

A vítima, por sua vez, ouvida tão somente em sede policial (fls. 05), confirmou que houve escalada e arrombamento da janela para acesso ao interior da loja, depoimento esse que foi confirmado pelos GCMs em juízo.

O réu, em juízo, confessou os fatos. Esclareceu que entrou na loja para tentar pegar alguns objetos, vez que é usuário de álcool e drogas. Na ocasião dos fatos encontrava-se estava sob efeito de álcool. Confirmou que escalou o muro e arrombou a janela para ter acesso ao interior do estabelecimento.

A confissão do réu tornou o fato incontroverso e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais.

Pois bem. O réu admitiu os fatos, dizendo que escalou o muro e arrombou a janela. A corroborar, há o depoimento dos policiais que confirmaram que foram acionados para comparecer ao local dos fatos, pois havia um elemento adentrando no local pela janela. Lá chegando encontram a janela arrombada e o réu no interior do estabelecimento.

Nessa seara, vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, eis que não há indícios nos autos de que tais agentes públicos tenham agido de forma parcial, com o intuito de incriminar o acusado, de forma injusta. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS INADMISSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. JUNTAMENTE COM O COMPARSA - PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELANTE QUE CONFIRMAM A AUTORIA. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADA. PENA, COM SUBSTITUIÇÃO, E REGIME BEM DOSADOS. SENTENÇA MANTIDA.. RECURSO DESPROVIDO. Sobre a idoneidade dos depoimentos dos agentes públicos, o E. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame (HC

168.476/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010). Silente, na Delegacia, em Juízo, Robson, tornou-se revel" (TJSP - Apelação Criminal nº 0008880-90.2016.8.26.0625, Relator(a): Ivana David, Comarca: Taubaté, Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 29/03/2021, Data de publicação: 29/03/2021).

De mais a mais, a qualificadora de escalada e arrombamento restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 116/123 e também ela prova oral colhida, ficando demonstrado que o réu escalou o muro lateral acessando o telhado e posteriormente arrombou a janela de correr com veneziana e grade metálica e teve acesso ao interior do estabelecimento da vítima.

Trata-se de crime de tentativa de furto qualificado mediante escalada e arrombamento, pois o réu foi encontrado pelos policiais no interior do estabelecimento comercial furtado e com os objetos furtados já separados em sua mochila.

Lado outro, fica afastado o pedido de aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Não bastasse isso, considerar sem relevância os fatos descritos na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Assim sendo, comprovadas a materialidade e autoria do delito, bem como ausentes causas que excluam o crime ou isentem a pena, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena

Atenta às circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta péssimos antecedentes criminais, conforme demonstrado pelas certidão de fls. 42/48, bem como incorreu em furto duplamente qualificado, de modo que uma das qualificadoras atua como circunstância judicial desfavorável. Aumento, pois, sua pena em 2/3 e chego a 3 anos e 4 meses de reclusão.

Na segunda fase, pela multireincidência específica, aumento a pena em 2/3, resultando 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Ainda nesta fase, diminuo a pena de 1/6 pela confissão, alcançando 4 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão.

Na terceira fase, considerando o iter criminis perpetrado pelo acusado, a redução da pena deve se dar na fração mínima, eis que o réu foi surpreendido pelos policiais dentro do estabelecimento comercial e com os objetos que seriam furtados já separados no interior de sua mochila. Assim, pela tentativa, diminuo a pena de 1/3, resultando em 3 anos e 1 mês de reclusão.

Diante da reincidência e dos maus antecedentes, fixo o regime inicial fechado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUIZ CARLOS FERREIRA, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, II, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, o réu não poderá apelar em liberdade. Com efeito, o crime em epígrafe é doloso e punido com reclusão. Assim sendo, a custódia cautelar tem por finalidade resguardar a ordem pública, impedindo que fatos análogos voltem a ocorrer. Recomende-se o na prisão em se encontra com as cautelas de praxe.

Honorários proporcionais.

Custas na forma da lei.

Botucatu, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA